

CAPITULO XXXV.

Affinão-se quarenta e oito Cidades dos Levitas, e entrellas seis de refugio para os que commettessem homicidio involuntario.

1 **D**isse mais o Senhor a Moysés nas planices de Moab, ao longo do Jordão, defronte de Jericó:

2 Ordena aos filhos d'Israel, que das Cidades, que elles possuirem, dem aos Levitas

3 Cidades, onde habitem, e os suburbios, que as torneão, para que elles morem nas Cidades, e os suburbios feição para os seus gados, e para as suas bestas.

4 Estes suburbios, que serão fóra dos muros das suas respectivas Cidades, estender-se-hão em torno pelo espaço de mil passos.

5 Assim a sua extensão será de dous mil covados para o Oriente, e da mesma sorte de dous mil covados para o Meio dia. A mesma medida terão elles
pa-

para o mar da banda do Occidente; e por iguaes limites se terminará a banda do Setentrião. As Cidades estarão no meio, os suburbios fóra.

6 Destas Cidades, que vós dareis aos Levitas, (a) seis serão de fugitivos, pa-

(a) *Seis serão de fugitivos, &c.* Daqui se vê quão antigo he no Mundo o Privilegio do asylo, que os Gregos adoptarão dos Hebreos, os Romanos dos Gregos. Este Privilegio funda-se no Direito natural, e tem por fim o conservar a vida a hum innocente, que sem querer matou algum homem. O asylo o põe em segurança contra o resentimento, e vingança precipitada dos parentes do morto.

Entre os Gregos os netos d'Hercules estabelecêrão em Athenas o Altar da Misericordia, que era hum asylo inviolavel para todos os que a elle se acolhião. Na mesma Cidade fundou Theseo hum Templo, para servir de refugio aos escravos, e ás pessoas de basta condição, contra as violências dos poderosos. Como em tempo de Tiberio tivessem chegado estes asylos a hum número excessivo na Grecia, aquelle Emperador, como nos informa Suetonio, aboliu todos. Mas que o antigo costume, ou abuso prevalecesse contra a Lei, prova-se dos soberbos Titulos de Cidade livre, de Cidade d'asylo, de Cidade consagrada ao serviço de tal, e tal Templo, que as Capitaes das Provincias da Asia Menor continuárão a se arrogar nas suas Medallas, em tempo d'Antonino Pio, e de seus immediatos successores.

para servirem de refugio aos fugitivos ,
a fim de que aquelle , (*b*) que tiver der-

Tom. III.

Q

ra-

Os Romanos não forão menos religiosos do que os Gregos , no tocante ao uso dos asylos. Romulo concedeo este Privilegio a hum bosque , que vizinhava com o Templo de Vêjove. Santo Agostinho nos Livros *Da Cidade de Deos* attesta , que toda a Cidade de Roma era hum asylo aberto para todos os estrangeiros. Polybio escreve , que os Romanos , que se achavão condemnados á morte , podião refugiar-se a Napoles , a Preneste , a Tivoli , para alli viverem em segurança.

Este Direito passou do Templo de Jerusalem , e dos Templos dos Gentios aos Templos dos Christãos. Os Emperadores Graciano , Valentiniano , e Theodosio o Grande , por huma Lei , que anda no Codigo de Theodosio o Moço , condemnão a desterro , a açoutes , e a perder os cabellos , e a barba a todos os que de sua authoridade tiverem tirado hum homem da Igreja. Honorio , e Theodosio o Moço , por outra Lei , que anda no Codigo de Justiniano , ordenão que sejam castigados , como réos de Léza Magestade , os que tiverem violado este Direito. Pelo tempo adiante com tudo se julgou necessario moderar estes Privilegios. Justiniano manda , que se negue o asylo aos homicidas voluntarios , aos adulteros , aos roubadores , aos que furtão alguma donzella. O Papa Innocencio III. exceptua tambem os ladrões públicos , e os que roubão os campos de noite. Depois ajuntarão-se os traidores , os sacrilegos , os blasfemadores , os hereges , os apostatas. PEREIRA.

(*b*) *Que tiver derramado o sangue d'outro homem.*

ramado o sangue d'outro homem , se possa retirar a ellas. Além destas seis Cidades haverá outras quarenta e duas ;

7 isto he , serão por todas quarenta e oito Cidades , com os seus subúrbios.

8 Aquelles d'entre os filhos d'Israel , que possuírem mais de terra , darão também mais destas Cidades : os que possuírem menos , darão menos : e cada hum dará das Cidades aos Levitas , á proporção da herança que tiver.

9 Disse mais o Senhor a Moysés :

10 Falla aos filhos d'Israel , e diz-lhes : Depois que vós tiverdes passado o Jordão , e entrado na terra de Canaan ,

11 designai as Cidades , que deverão servir de refugio aos fugitivos , que contra sua vontade derramárão o sangue d'outro homem ;

12 para que o parente do morto não possa matar o fugitivo , que nellas se acha refugiado ; menos que elle se
não

Entende-se involuntariamente pelo verso 15. **PRÉIRA.**

não appresente diante de todo o Povo, e o seu negocio não seja julgado.

13 Destas Cidades porém, que se devem separar das outras, para serem o asylo dos fugitivos,

14 tres serão dáquem do Jordão, e tres na terra de Canaan,

15 tanto para os filhos d'Israel, como para os estrangeiros vindos de fóra; para que aquelle, que contra sua vontade tiver derramado o sangue d'outro homem, ache nellas refugio.

16 Se alguém ferir com ferro, e o que foi ferido morrer, ficará réo de homicidio, e morrerá.

17 Se atirar hum pedrada, e o ferido morrer della, será da mesma sorte castigado.

18 Se morrer aquelle, que foi ferido com páo, será a sua morte vingada pela effusão do sangue daquelle que o ferio.

19 O parente do morto matará o homicida: elle o matará, logo que o apanhar.

20 Se hum homem por odio im-

Q ii pur-

purrrar a outro , ou lançar contra elle alguma cousa com máo intento ;

21 ou se sendo seu inimigo , o ferir de mãos , e elle morrer , este percuſſor ſerá réo d'homicidio , e o parente do morto o poderá matar , logo que der com elle.

22 Porém ſe elle acaſo ſem odio ,

23 e ſem nenhum movimento de inimizade , tiver feito alguma deſtas couſas ;

24 e iſto ſe provou diante do Povo , depois da cauſa de ſangue ter ſido agitada entre o que ferio , e o parente do morto :

25 elle ſerá livre como innocente da mão do vingador , e ſerá por ſentença tornado a mandar para a Cidade , a que ſe tinha refugiado , e alli ficará até á morte do Summo Sacerdote , que foi ſagrado com o ſanto oleo.

26 Se o matador for achado fóra dos limites das Cidades , que eſtão deſtinadas para os deſterrados ,

27 e foi morto pelo vingador do deramado ſangue : aquelle , que o matou , ſerá julgado ſem culpa : por-

28 porque o fugitivo devia deixar-se estar na Cidade até á morte do Pontifice: e depois da sua morte voltará o homicida para a sua terra.

29 Isto se observará como huma Lei perpétua em todos os lugares, onde vós habitardes.

30 O homicida será castigado, depois de se terem ouvido as testemunhas: sobre o testemunho d'hum só ninguém será condemnado.

31 Não recebereis dinheiro daquelle, que quer remir-se da morte, que mereceo, por ter derramado o sangue; mas o tal morrerá logo.

32 Os desterrados, e os fugitivos de nenhum modo poderão tornar para as suas Cidades, antes da morte do Pontifice;

33 por não succeder manchardes a terra da vossa habitação, e que ella fique impura pelo sangue dos innocentes: porque ella não póde ser purificada de outra sorte, que pela effusão do sangue daquelle, que derramou o sangue.

34 Assim he que a vossa terra ficará

rá pura , e que eu morarei entre vós. Porque eu sou o Senhor, que habito entre os filhos d'Israel.

C A P I T U L O XXXVI.

Lei tocante aos casamentos das femeas, que ficarão herdeiras por falta de machos.

I **E**Ntão os Principes das familias de Galaad , filho de Maquir, filho de Manassés, da linhagem dos filhos de José , vierão ter com Moysés diante dos Principes d'Israel, e lhe differão :

2 O Senhor te ordenou , Senhor nosso , que por sorte repartisses a terra entre os filhos d'Israel, e que désses ás filhas de Salsaad , nosso irmão , a herança devida a seu pai.

3 Se ellas se casarem com homens d'outra Tribu , seguil-las-ha a sua fazenda ; e sendo esta transferida a outra Tribu , será diminuida da nossa herança.

4 Assim acontecerá , que quando che-